

OBEC HORNÝ VADIČOV



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Vadičov

OcU-541/2024

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2024

- zverejnený na webovej stránke obce a CUET dňa: 27.11.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 09.12.2024

Doručené pripomienky (počet): 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa: 13.12.2024

uznesením č. 56/2024

VZN zverejnené v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa: 16.12.2024

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2025

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Vadičov

Obec Horný Vadičov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Vadičov č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“).

VZN vymedzuje, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov (ďalej len „obec“) s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta a životného prostredia v obci.

§ 1

Pôsobnosť nariadenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom nebezpečných látok, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, odpadom textilu a elektro-odpadmi z domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave komunálneho odpadu, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v celom katastrálnom území Obce Horný Vadičov. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.

2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto VZN je:

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zahŕňa nasledovné druhy odpadov:

- a) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
- b) Jedlé oleje a tuky z domácností
- c) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie, drevený odpad zo stromov, piliny. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky surovín, neskonsumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Elektro-odpad z domácností je elektro-odpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektro-odpad z domácností.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálny odpad je:

- a) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemového odpadu vrátane matracov a nábytku,
- b) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá a odpadové pneumatiky.

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.¹⁾

Opadom je hnuiteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie 1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014). vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.

Upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba s minimálnym rozsahom úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti.

Čiastočne upravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba, ktorá nemá niečo s minimálneho rozsahu úpravy, ktorým sú vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti.

Neupravená nádoba na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je nádoba, ktorá nemá žiadnu minimálnu úpravu.

§ 3 **Spoločné ustanovenia**

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

3. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

- a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
- b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
- c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

4. Zakazuje sa:

- a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
- b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
- c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
- d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
- e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
- f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
- g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
- h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
- i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektro-odpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

- a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znova používaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,
- b) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
- c) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území obce podľa tohto VZN,
- d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- e) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovišť kontajnerov,
- f) chrániť zberové nádoby poskytnuté pôvodcovi odpadu pred stratou a poškodzovaním,

g) zabezpečiť, aby nádoba ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz; v prípade zlého technického stavu nádoby je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej výmenu,

h) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvnej zberovej spoločnosti,

i) zberové nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad,

j) umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob,

k) poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,

l) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške a za podmienok, určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

6. Zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť podľa VZN č. 1/2014 O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území Obce Horný Vadičov.

7. Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať obec v Hornom Vadičove o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a s povereným pracovníkom obce zabezpečiť veľkosť nádoby na zmesový komunálny odpad a triedený odpad.

8. Každý, kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území Obce Horný Vadičov je povinný na vykonávanie takejto činnosti zabezpečiť:

a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na komunálny odpad alebo iné vhodné nádoby,

b) na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou.

9. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

10. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§ 4

Hierarchia odpadového hospodárstva obce

1. Obec Horný Vadičov nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, odpadom textilu a elektro-odpadmi z domácností a nebezpečného odpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú, predchádzať alebo znižovať nepriaznivé vplyvy vzniku odpadu a nakladania s ním na životné prostredie. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

- a) predchádzanie vzniku odpadu: informovanie obyvateľov obce o možnostiach predchádzania vzniku odpadov a separácii odpadov (informácie, brožúry, internet, obecný rozhlas), spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie: triedenie odpadov, triedený zber odpadov (papier, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, textil, elektro-odpad a odpady s obsahom škodlivín),
- c) recyklácia: cestou oprávnenej osoby sú všetky druhotné suroviny z obce poskytované na recykláciu
- d) iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie: obec uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred zneškodňovaním - obec zabezpečuje štiepkovanie.
- e) zneškodňovanie: po vyčerpaní všetkých ostatných možností likvidácie odpadov obec zneškodňuje odpady na skládke odpadov prostredníctvom zmluvnej spoločnosti.

§ 5

Komunálny odpad a jeho zložky

1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu

z podskupiny:

a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:

- 20 01 01 papier a lepenka O
- 20 01 02 sklo O
- 20 01 03 kompozitné obaly O
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
- 20 01 11 a 20 01 12 textílie O
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky OOOONN
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 10 06 01, 10 06 02 alebo 16 06 03 N a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 N a
- 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené O
- 20 01 39 Plasty O
- 20 01 40 Obaly z kovu O
- 20 02 01 Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov O;
- 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania O;
- 20 01 25 Jedlé oleje a tuky z domácností O.

b) Iné komunálne odpady:

- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O
- 20 03 04 kal zo septikov O
- 20 03 08 drobný stavebný odpad O
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky O

§ 6

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 120 l, 240 l, 1100 l alebo VKK o objeme 7 m³. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých

pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 1100 l zbernej nádoby.

2. Zberné nádoby o objeme 120 l zberných nádob sú určené na počet osôb. Ak je v domácnosti viac ako 6 osôb, domácnosť môže požiadať o ďalšiu zbernú nádobu o objeme 120 l, alebo môže im byť pridelená jedna 240 l.

3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

4. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce na mieste dostupnom pre verejnosť.

5. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

§7

System triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

1. V obci sa vykonáva **triedený zber**:

- a) elektro-odpadov z domácností,
- b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (VKM), obaly z kovu
- c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- d) humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami: - nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu, nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
- e) textilu
- f) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRO zelený, BRKO)
- g) objemný odpad

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce.

5. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:

- a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
- b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
- c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
- d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do 5 kalendárnych dní,
- e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
- f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,
- g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
- h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

§ 8

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:
 - a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,
 - b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
 - c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,
 - d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
 - e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.
3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ, správca, resp. nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s Obcou Horný Vadičov.
4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obec.
5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ, správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.
7. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.

§ 9

Zberu elektro - odpadov z domácností a jeho spôsob

1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektro-odpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektro-odpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, disk-many, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie a pod.
2. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
 - a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektro-odpadu z domácností,
 - b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
3. Občania sú povinní odovzdať elektro-odpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.
4. Elektro-odpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
5. Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
6. Občania môžu elektro-odpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási v obecnom rozhlase a zverejní obvyklým spôsobom. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektro-odpad do zberného auta.
7. Zakazuje sa odovzdať elektro-odpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 10

Zber papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov), VKM na báze lepenky a jeho spôsob

1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu:
 - a) modrá pre zložku papier,
 - b) zelená pre zložku sklo,
 - c) žltá pre zložku plasty,
 - d) červená pre zložku kovy
 - e) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM).
2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom o rozmeroch najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob a vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a zberom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

- patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá

a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégly od jogurtov a rôzne plastové nádoby a hračky, penový polystyrén, pohárik z automatov a iné plastové nádoby, vodoinštalčné a elektroinštalčné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

- nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvé obaly, hrubo znečistené plasty

(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

- patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
- nepatria sem: vrchnáky, korky, gummy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Papier - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

- patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
- nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Kovy - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob. Zber tohto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

- patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov (sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádoby z čajových sviečok).
- nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly znečistené zvyškami potravín, voskom, zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Kovové obaly musia byť vyprázdnené.

Viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (VKM) - sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktno spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru, ktorých zloženie je nasledujúce: 75 % až 80 % papier alebo lepenka, 20 % až 25 % PE, hliníková fólia. Vo všeobecnosti - kompozitné obalové materiály sú obalové materiály vyrobené z rôznych materiálov, ktoré nie je možné manuálne od seba oddeliť, pričom žiadny z nich neobsahuje 95 %-ný váhový podiel z celkovej váhy kompozitu. Viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky sú najčastejšie označované značkami **C/PAP** - viacvrstvý kombinovaný materiál na báze lepenky názvom TETRAPACK, Tetra Pack, Tetra Pak číselnými kódmi **80, 81, 82, 83, 84, 86**.

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob. Zber týchto odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu príslušná zberová spoločnosť.

- patria sem: viacvrstvé obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
- nepatria sem: viacvrstvé obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškoveho cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, lepenka, fólie, kartón.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami: - nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu, nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať".

3. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§ 11

Zber použitých batérií a akumulátorov a jeho spôsob

1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory OZV, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási v obecnom rozhlase, oznam zverejní obvyklým spôsobom. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do zberného auta.

4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 12

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad: - medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - tzv. zelený BRO,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad a reštauračný odpad (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),
- jedlé oleje a tuky:

Patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

1. Je zakázané ukladať biologicko- rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicko- rozložiteľný odpad z kuchyne do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo ho spaľovať.

2. Na území obce sa vykonáva nasledujúci systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína:

- domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný zelený BRO v domácom kompostovisku – obec umožňuje obyvateľom vlastné kompostovanie v kompostéroch zabezpečených obcou,

- raz ročne obec organizuje zber drevného odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov s následným odvozom do malej kompostárne a o zbere informuje obyvateľov obvyklým spôsobom.
- triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu z cintorína a z plôch verejnej zelene je zabezpečený obcou zhromažďovaním na určenom mieste a následne odvezený do malej kompostárne obce,
- každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže zelený BRO bezplatne odovzdať na miesto určené obcou, t. j. do malej kompostárne obce, umiestnenej na parcele KNC č. 120/3, k. ú. Prostredný Vadičov.

3. Obec má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad. BRKO z kuchyne obyvatelia kompostujú vo vlastnom kompostovisku alebo využijú hnedú nádobu na kuchynský odpad. Hnedé nádoby na tento odpad sú umiestnené na stojiskách s označením „kuchynský odpad“. Pre byty bytových domov sú zabezpečené košíky s kompostovateľnými vreckami, ktoré po naplnení sa odovzdávajú do hnedých nádob kuchynského odpadu. Odvoz hnedých nádob na BRKO zabezpečuje na základe zmluvy príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov.

§ 13

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie, sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod.

§ 14

Zber jedlých tukov a olejov z domácností a jeho spôsob

1. Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu či na prípravu jedla.

2. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach a odniesť do najbližšie označenej zbernej nádoby na triedenie oleja.

3. Zberná nádoba je vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu a vyprázdnovanie.

4. Vývoz zbernej nádoby na jedlé oleje a tuky sa uskutočňuje minimálne jedenkrát za tri mesiace. V prípade preplnenia nádoby vývoz sa uskutoční na základe oznámenia do dvoch pracovných dní.

5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z jedlých olejov a tukov môže len zmluvný partner, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu.

§ 15

Zber objemného odpadu a jeho spôsob

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.

3. Obec zabezpečuje počas celého roka zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera na určenom zbernom mieste na území obce.

4. Obec zabezpečuje osvetu a informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu využitím všetkých možností informačného systému obce

§ 16

Zber odpadových pneumatík a jeho spôsob

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku, potom ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (predajni pneumatík alebo pneuservisu) alebo do obecného dvora pri pošte (súpisné číslo 98). Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý

vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík.

2. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber odpadových pneumatík jedenkrát do roka a podľa potreby. O dni zberu a preprave odpadových pneumatík informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom.

3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z pneumatík môže len zmluvný partner, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu.

§ 17

Zber drobného stavebného odpadu (DSO) a jeho spôsob

1. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na najbližšom zbernom mieste mimo obce.

2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

3. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

4. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 18

Zber textilu a jeho spôsob

1. Textilom sa rozumie

a) Odpadový textil. Použitý textilný a s textilom súvisiace a obuvnícke výrobky, najmä však zničené, zastaralé, značné obnosené, kontaminované farbami alebo inými látkami, roztrhané, inak poškodené alebo znehodnotené, nevhodné na účel pre aký boli vyrobené.

b) Textil vhodný na opätovné použitie. Opätovne použiteľný textil vhodný na nosenie, najmä letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, rovnako aj topánky, opasky, kabelky a iné módné doplnky. To, či je daný textil vhodný na opätovné využitie, odborne posúdi zmluvný partner pre zber a triedenie.

2. Zber odpadového textilu a textilu vhodného na opätovné použitie zabezpečí obec dvakrát ročne a podľa potreby. O dni zberu a preprave tohto textilu obec informuje držiteľov tohto odpadu obvyklým spôsobom.

3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou.

§ 19

Výkon štátnej správy

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

- a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),
- b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

§ 20

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov; e- mailom na adresu: urad@hornyvadicov.sk; telefonicky na čísle 041/422 92 21.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie.

§ 21

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
 - a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13 písm. a) zákona o odpadoch),
 - b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch),
 - c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom (§ 13 písm. b) zákona o odpadoch),
 - d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
 - e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
 - f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
 - g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
 - h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
 - i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
 - j) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
 - k) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
 - l) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá môže uložiť pokutu do výšky 1 500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovaní konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur (§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 22

Kontrola

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec.

§ 23

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN č. 3/2024 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov na svojom zasadnutí dňa 13.12.2024 uznesením č. 56/2024.
2. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 1/20216 z 19.04.2016 spolu s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 a účinnosť VZN č. 3/2024 nadobúda účinnosť 01.01.2025.
3. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené vo VZN o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2023, ktoré bolo prijaté uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov č. 66/2023 dňa 08.12.2023.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN prijíma Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov.

Horný Vadičov 16.12.2024

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce